

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 521/2533 นาย ดอกไม้ ไข่ กิ่ง กับพวก
กรมสรรพสามิต

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46
พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518
มาตรา 9, มาตรา 11

ตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมาตรา 911 ที่
บัญญัติว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ถือว่าขาดคุณสมบัติและเป็น
อันพ้นจากตำแหน่งนั้น เป็นการกำหนดคุณสมบัติโดยทั่ว ๆ ไปของพนักงานและเป็น
บทบัญญัติให้รัฐวิสาหกิจผู้เป็นนายจ้างถือเป็นแนวเดียวกัน ส่วนจะเป็นการเลิกจ้าง
หรือไม่ต้องพิจารณาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ
46 วรรคสอง ดังนั้นการที่โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะอายุ 60 ปี จึง
เป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จำเลยผู้เป็นนายจ้างต้อง
จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์.

โจทก์ทั้งสิบสี่สำนวนฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสิบสี่เป็นลูกจ้างประจำทำงานที่
องค์การสุรา วันเข้าทำงานและค่าจ้างอัตราสุดท้ายของโจทก์ทั้งสิบสี่ปรากฏตามฟ้อง
ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2532จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบสี่เพราะเหตุเกษียณอายุ โดย

โจทก์ทั้งสิบสี่ไม่มีความผิดจำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ขอให้บังคับจำเลย
จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์แต่ละคนพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสิบสี่สำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสิบสี่เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย วัน
เข้าทำงานและค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็นไปตามฟ้องโจทก์ทั้งสิบสี่พ้นจากตำแหน่ง
เพราะเหตุเกษียณอายุ ซึ่งมีใช่เป็นการเลิกจ้างในความหมายของกฎหมายแรงงาน
แต่เป็นการออกจากงานโดยผลของกฎหมาย เพราะขาดคุณสมบัติของการเป็น
พนักงานโดยมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9 และ 11 ที่แก้ไขแล้ว
นอกจากนี้การที่โจทก์ทั้งสิบสี่ออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุ ถือได้ว่าเป็นการจ้าง
ที่มีกำหนดเวลาการจ้างที่แน่นอนโดยจำเลยไม่อาจเลิกจ้างได้ก่อนที่โจทก์ทั้งสิบสี่จะ
มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งโจทก์ทั้งสิบสี่ได้ทราบดีถึงข้อกำหนดในเรื่องเกษียณอายุ
นี้แล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ทั้งสิบสี่

วันนัดพิจารณา ศาลแรงงานกลางเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดสืบพยานทั้ง
สองฝ่าย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "...จำเลยอุทธรณ์ประการที่สองว่า การที่
โจทก์ทั้งสิบสี่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุคือมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
เป็นกรณีสัญญาจ้างระหว่างโจทก์ทั้งสิบสี่กับจำเลยได้สิ้นสุดลงด้วยตนเองโดยข้อ
ตกลงที่ทำกันไว้ซึ่งโจทก์ทั้งสิบสี่ได้ทราบและยอมรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการ
ทำงานดังกล่าว จึงเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนนั้น เห็นว่า

การที่โจทก์ทั้งสิบสี่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ก็เพราะพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 กำหนดไว้ไม่ใช่ว่ามีข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการจ้างระหว่างโจทก์ทั้งสิบสี่กับจำเลย เพราะจำเลยหาได้ถูกผูกพันที่จะต้องจ้างโจทก์ทั้งสิบสี่จนกว่าจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ไม่ จำเลยอาจจะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบสี่เมื่อใดก็ได้ก่อนที่โจทก์ทั้งสิบสี่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์หากโจทก์ทั้งสิบสี่ขาดคุณสมบัติข้ออื่นตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวหรือโจทก์ทั้งสิบสี่จะสมัครใจลาออกจากตำแหน่งก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ก็ย่อมทำได้ การที่โจทก์ทั้งสิบสี่ทราบและยอมรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็เป็นเพียงรับทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานของจำเลยถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสิบสี่กับจำเลยตกลงกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน อันจะเป็นเหตุให้จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง

จำเลยอุทธรณ์ประการสุดท้ายว่า โจทก์ทั้งสิบสี่พ้นจากตำแหน่งโดยผลของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9, 11 ที่แก้ไขแล้วไม่ใช่การเลิกจ้าง และการที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2521 มิได้บัญญัติให้การเกษียณอายุรวมอยู่ในคำนิยามของคำว่า การเลิกจ้างเหมือนประกาศฉบับเดิมนั้น แสดงให้เห็นว่า กฎหมายไม่ประสงค์จะให้ผู้พ้นจากตำแหน่งเพราะเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้างอันจะได้รับค่าชดเชยอีกนั้น เห็นว่า ที่พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 9, 11 ที่แก้ไขแล้ว บัญญัติว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ถือว่าขาดคุณสมบัติและเป็นอันพ้นจากตำแหน่งนั้น เป็นการกำหนดคุณสมบัติโดยทั่ว ๆ ไปของพนักงาน และเป็นบทบัญญัติให้รัฐวิสาหกิจผู้เป็นนายจ้างถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันเท่านั้นส่วนจะเป็นการเลิกจ้างหรือไม่ ต้องพิจารณาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ดังกล่าวข้อ 46 วรรคสองที่แก้ไขแล้ว ได้ให้ความหมายของคำว่าเลิกจ้างไว้ว่า หมายความว่า การที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงาน ปลดออกจากงานหรือไล่ออกจากงาน โดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดตามข้อ 47 ฯลฯ ซึ่งหมายถึงการที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดตามที่ระบุไว้ ดังนั้น การที่โจทก์ทั้งสิบสี่ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์อันหมายถึงโจทก์ทั้งสิบสี่ต้องออกจากงานโดยโจทก์ทั้งสิบสี่ไม่ได้กระทำความผิด จึงเป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ดังกล่าวส่วนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2521 มิได้บัญญัติให้การเกษียณอายุรวมอยู่ในความหมายของคำว่า การเลิกจ้างดังประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) ก็เนื่องจากเห็นว่าความหมายของคำว่า การเลิกจ้างที่ให้ไว้ครอบคลุมถึงการที่นายจ้างให้ลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุอยู่แล้ว หากได้ทำให้เห็นว่าประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) ไม่มีความประสงค์ที่จะถือว่าการเกษียณอายุเป็นการเลิกจ้างไม่... แต่โจทก์ที่ 3 ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ 141.80 บาท และค่าครองชีพอีกเดือนละ 400 บาท จึงมีสิทธิได้ค่าชดเชยจำนวน 27,925 บาท ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้โจทก์ที่ 3 ได้รับค่าชดเชยจำนวน 27,925.71 บาท จึงไม่ถูกต้องและเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 27,924 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง.

(อุดม เฟื่องฟู-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ